



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

[номер] Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об оставлении без рассмотрения

г. Санкт-Петербург

[дата]

Дело № [дело]

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Лицо 12

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Лицо 13

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Акционерное общество Орг. 01

[адрес]

[адрес]

ОГРН: [номер]

ответчик: Индивидуальный предприниматель Лицо 14

(ОГРНИП:

[номер]

ИНН: [номер]

Дата присвоения ОГРНИП: [дата]

о взыскании

при участии

от истца: Лицо 15 по доверенности от [дата]

от ответчика: не явился, извещен;

установил:

Акционерное общество Орг. 01 (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Лицо 14

Лицо 14 (далее – ответчик, Предприниматель) о взыскании [сумма]

задолженности по оплате энергии и мощности, потребленных по договору

[номер] от [дата] за период с [дата] по [дата] [сумма]

[сумма] неустойки, начисленной с [дата] по [дата]

В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Надлежащим образом извещенный по всем представленным в арбитражный суд адресам ответчик в судебное заседание не явился, в материалы дела представил отзыв на иск, в котором среди прочего указал на несоблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора.

Как усматривается из представленных в материалы дела доказательств, в подтверждение соблюдения досудебного претензионного порядка урегулирования спора с ответчиком истцом в материалы дела представлена претензия, содержащая требование об оплате [сумма] задолженности и [сумма] неустойки по договору [номер] от [дата]

При этом, в рамках настоящего дела истцом заявлены требования о взыскании с ответчика [сумма] задолженности и [сумма] неустойки по договору [номер] от [дата]

Доказательства направления претензии, содержащей требования об оплате задолженности и неустойки по договору [номер] от [дата] в материалах дела отсутствуют.

При таких обстоятельствах, по делу усматриваются основания для применения положений, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 148 АПК РФ.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после принятия его к производству будет установлено, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

На основании изложенного, исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом установленного частью 5 статьи 4 АПК РФ досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

Оставление искового заявления без рассмотрения не лишает истца права вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения (часть 3 статьи 149 АПК РФ).

Руководствуясь ст. 104, ч.1 п.2 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

определил:

Оставить иск без рассмотрения.

Возвратить акционерному обществу Орг. 01 из федерального бюджета [сумма] государственной пошлины.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья

Лицо 12
